

המועצה הארצית לתכנון ולבניה

פרוטוקול

ישיבה מספר 612

מיום שלישי י"ז בכסלו התשע"ח, 05.12.17

הישיבה התקיימה ב"אכסניית בית וגן" רח' הפסגה 8, ירושלים

סדר יום ותוכן הפרוטוקול

1. תמ"א 2 / 4 / א / 2
2. שדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג
3. תמ"א 49: תכנית מתאר ארצית למערכת הבריאות
4. תמ"א 9 / 14: מחצבת גולני
5. תמ"א 10 / 14: מחצבת אשרת מזרח
6. תמ"א 1 / 14: מחצבת שדה בריר
7. תמ"א 8 / 14: מחצבת קדרים
8. אחסון חירום לקונדנסט בתמהיל הפיתוח של מאגר הגז הטבעי "לויטן"
9. תקנות התכנון והבניה
10. הקמת מרחבי תכנון מקומיים בישובים במחוז מרכז
11. תמ"א 1 / 47 / א / 1: מחלף בית דגן

1. **שר האוצר או נציגו- יו"ר:**
☒ אביגדור יצחקי- יו"ר המועצה הארצית
2. **שלושה עשר חברי ממשלה או נציגיהם:**
א. שר האוצר:
☐ ערן ניצן- נציג השר
☐ דור בלון- מ"מ
☐ יאיר פינס- מ"מ
☐ עדי חכמון- מ"מ
☐ רבקה לויפר- מ"מ
☐ יעקב (ניקל) קווינט- מ"מ (מטעם רמ"י)
☐ מירי כהן- מ"מ
ב. שר להגנת הסביבה:
☐ ישראל דנציגר- נציג השר
☒ שחר סולר- מ"מ
☐ יואב צלינקר- מ"מ
☒ רם אלמוג- מ"מ
☐ אילה גלדמן- מ"מ
☐ בני פירסט- מ"מ
ג. שר האנרגיה:
☒ דורית הוכנר- נציגת השר
☐ איגור סטפנסקי- מ"מ
☒ יוסי וירצבורג- מ"מ
☐ שירלי לוי- מ"מ
☐ אוריאל מאיר- מ"מ
☒ אריאל פריץ- מ"מ
☐ נתן שוברט- מ"מ (מטעם שר התקשורת)
- ד. **שר הביטחון:**
☒ ראם חממי- נציגת השר
☒ מיכל אריאל- מ"מ
- ה. **שר הבריאות:**
☒ דוד ויינברג- נציג השר
☐ גרגורי רודשטיין- מ"מ
☐ עירית הן- מ"מ
☐ עמיר יצחקי- מ"מ
- ו. **ראש הממשלה:**
☐ גבי גולן- נציג ראש הממשלה
☐ אבנר סעדון- מ"מ
☐ רון אייפר- מ"מ
☐ זוועבי איברהים- מ"מ
☐ אורית פאיס- מ"מ
☒ גלבע זינגר- מ"מ
- ז. **שר החקלאות:**
☐ רות פרום אריכא- נציגת השר
☒ רענן אמויאל- מ"מ
☐ חגית ברנר- מ"מ
☐ נטע פיינשטיין- מ"מ
- ח. **שרת המשפטים:**
☐ אמי פלמור הרץ- נציג השר
☐ שלומי הייזלר- מ"מ
☐ אורית קוטב- מ"מ
☐ מיכל ברנדשטיין- מ"מ
☐ ארז קמיניץ- מ"מ
☐ סילביה רביד- מ"מ
☒ כרמית יוליס- מ"מ
☒ שמרית גולן- מ"מ
- ט. **שר התחבורה:**
☒ אורנה להמן- נציגת השר
☐ פנחס ברגר- מ"מ
☐ עירית שפרבר- מ"מ
☐ יגאל מאור- מ"מ
☐ ירון שורץ- מ"מ
☐ אורית נבון- מ"מ
- י. **שר הכלכלה:**
☒ יגאל צרפתי- נציג השר
☐ ענת בר כהן- מ"מ
☒ רפי אלמליח- מ"מ (מטעם רשות מקרקעי ישראל)
- יא. **שר הבינוי והשיכון:**
☐ חגי רזניק- נציג השר
☐ טלי הירש- שרמן- מ"מ
☒ אילן טייכמן- מ"מ
☐ שולמית גרטל- מ"מ
- יב. **שר התיירות:**
☐ - נציג השר
- יג. **שר הפנים:**
☐ מרדכי כהן- נציג השר
☒ אלעד לב- מ"מ
3. **מנהל מינהל התכנון - מ"מ היו"ר:**
☒ דלית זילבר- מ"מ
☐ אהוד יוסטמן- מ"מ
☐ דורון דרוקמן- מ"מ
☒ רונית מזר- מ"מ
☐ תמר כפיר- מ"מ
4. **בעל הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה:**
☒ רוד סולומון ממך- חבר
☐ עינת גנון- מ"מ
☐ איילת קראוס- מ"מ
☐ טלי הירש- שרמן- מ"מ
☐ אילן טייכמן- מ"מ
☐ שולמית גרטל- מ"מ
5. **מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים:**
☐ שאול גולדשטיין- חבר
☐ יובל פלד- מ"מ
☒ הלל זוסמן- מ"מ
☐ ניר אנגרט- מ"מ
☐ יהודה רייך- מ"מ
6. **ראשי העיריות ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה ובאר שבע:**
א. ירושלים:
☐ ניר ברקת- חבר
☐ מאיר תורגמן- מ"מ
ב. תל אביב-יפו:
☐ רון חולדאי- חבר
☐ דורון ספיר- מ"מ
☐ מיטל להבי- מ"מ
☐ אסף זמיר- מ"מ
☐ מהרטה רון ברוך- מ"מ
☐ אהרון מדואל- מ"מ
- ג. **חיפה:**
☒ יונה יהב- חבר
☐ חדווה אלמוג- מ"מ
☐ עידו שמשון- מ"מ
- ד. **באר שבע:**
☐ רוביק דנילוביץ- חבר
☐ טל אל על- מ"מ
7. **ראשי שתי עיריות אחרות, שלוש מועצות מקומיות ושתי מועצות אזוריות:**
א. עיר 1:
☐ שמעון לנקרי (עכו)- חבר
☐ אריה טל (טירת הכרמל)- מ"מ
☐ משה פדלון (הרצליה)- מ"מ
ב. עיר 2:
☒ מאיר יצחק הלוי (אילת)- חבר
☐ יוסף שבו (נס ציונה)- מ"מ
☐ בנימין ביטון (דימונה)- מ"מ
- ג. **מועצה מקומית 1:**
☐ סאלח סולימאן (בועיינה נוגידאט)- חבר
☐ עאמר אבו מעמר (שגב שלום)- מ"מ
☒ דוד אריאלי (קריית טבעון)- מ"מ
- ד. **מועצה מקומית 2:**
☐ יואל גמליאל (גדרה)- חבר
☐ שמעון סויסה (חצור הגלילית)- מ"מ
☒ אהרון דרור (גן יבנה)- מ"מ
- ה. **מועצה מקומית 3:**
☐ וגה כיוף (עוספיה)- חבר
☐ נאסף אבו עראר (ערערה בנגב)- מ"מ
☐ גיאבר חמוד (סאגור)- מ"מ
- ו. **מועצה אזורית 1:**
☒ עמיר ריטוב (לב השרון)- חבר
☐ סופר עמית (מרוס הגליל)- מ"מ
☐ אשר אברגיל (שפיר)- מ"מ
☐ יצחק יצחק (לב השרון)- מ"מ
- ז. **מועצה אזורית 2:**
☒ גדי ירקוני (אשכול)- חבר
☐ אליהו מלכה (גולן)- מ"מ
☐ שלמה אלימלך (גן רווה)- מ"מ
8. **מהנדסים ואדריכלים:**
☒ ברוך יוסקוביץ- חבר
☐ סופיה אלדור- מ"מ
☐ משה מרגלית- מ"מ
☐ יחזקאל ברקוביץ
9. **נציגת ארגוני הנשים:**
☐
10. **נציג טכניון:**
☒ אמנון פרנקל- חבר
☐ עדנה שביב- מ"מ
☒ ארזה צירצמן- מ"מ
☐ אברהם יזאורו- מ"מ
11. **נציג המוסדות המיישבים:**
☐ אברהם צבי דובדבני- חבר
☐ רני טריינין- מ"מ
12. **בעל הכשרה מקצועית בסוציולוגיה:**
☐ מרים ביליג- חבר
☒ מירב אהרון גוטמן- מ"מ
13. **ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה:**
☐ - חבר
☒ אלי בן ארי- מ"מ
☒ אסף זנזורי- מ"מ
☐ ניר פפאי- מ"מ
☐ ענת הורוביץ הראל- מ"מ
☐ דרור בוימל- מ"מ
14. **נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה:**
☐
15. **נציג הדור הצעיר:**
☐ רועי רבר מונקה- חבר
☐ יוסף חיים מזרחי- מ"מ
☒ ליאת הלביץ- מ"מ
- משתתפים קבועים נוספים:**
☒ חן ויצמן- מזכיר המועצה הארצית
☒ תדמור עציון- יועמ"ש המועצה הארצית
☒ אור לוי- יועץ מטעם שמאות ממשלתית
☐ מו פרוביזור- יועץ מטעם הרשות הממשלתית למים ולביוב
☒ אורלי זיו- יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים ולביוב
☐ יקותיאל צבע- יועץ מטעם משרד הרווחה

הישיבה נפתחה במניין חוקי לפתיחת הישיבה עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה

1. **תמ"א 4/2/א: מחלף כניסה מערבי לנתב"ג**
מטרת הדיון: דיון פנימי. דיון בבקשה להארכת המועד להגשת הערות והשגות לתמ"א.

נוכחים נוספים:
 נועה נאור, אילנה שפרן, ענת אריאלי, עדי סילברמן, טלילה הראל, ענת אריאלי, עידן הרשקוביץ, ולדימיר סברדלוב, ג'יהאן תחאוכו, מינהל התכנון
 תדמור עציון, אפרת ברנד, יועמ"ש המועצה הארצית
 נריה גרינולד, מתי אלנשטיין, לימור צ'ינסקי, מזכירות המועצה הארצית
 חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

חברי מועצה נוכחים:
 מר אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית
 גב' דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון
 מר שחר סולר, מר רם אלמוג, נציג השר להגנת הסביבה
 גב' דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה
 גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון
 מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות
 מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות
 גב' כרמית יוליס, מ"מ נציגת שרת המשפטים
 גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
 מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה
 מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון
 מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
 מר מאיר יצחק הלוי, ראש העיר אילת
 מר דוד אריאלי, ראש מועצה מקומית קרית טבעון
 מר גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול
 מר ברוך יוסקוביץ, חבר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 מר אלי בן ארי, מר אסף זנזורי, מ"מ נציג מטעם 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה

רקע:

מחלף הכניסה המערבי לשדה התעופה בן גוריון מתוכנן על דרך מס' 1, בתחום המועצה האזורית עמק לוד, כחלק מתכנית תמ"א 4/2/א שהינה תכנית המתאר לשדה התעופה בן גוריון. בתחום התכנית עובר נחל שפירים שהנו אחד מיובליו של נחל איילון.
 התכנית פורסמה להערות והשגות לתקופה של 60 יום עד ליום 3.12.17. מכיוון שבמהלך תקופת הפרסום הייתה חפיפה של כשבועיים עם חגי תשרי, ולאור בקשות תושבי כפר חב"ד, מבוקשת מהמועצה הארצית הארכה של מועד הגשת ההערות וההשגות לתמ"א.

מהלך הדיון:

יו"ר המועצה הארצית: הציג את הבקשה להארכת המועד בשבועיים על פי בקשת תושבי כפר חב"ד.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 7.12.17):

1. בפני המועצה הארצית הוצגה בקשת תושבי כפר חב"ד להאריך את המועד להגשת הערות והשגות לתמ"א לאור זאת שתקופת הפרסום של התכנית חפפה בחלקה לתקופת החגים.
2. המועצה הארצית מחליטה על הארכת המועד האחרון להגשת הערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור לתמ"א 4/2/א – מחלף כניסה מערבי לנתב"ג עד ליום 17.12.17.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

2. שדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג

מטרת הדיון: דיון פנימי. דיון במתן הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה. דיון בהקמת וועדת עורכים לתמ"א.

חברי מועצה נוכחים:

מר אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית
גב' דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון
מר שחר סולר, מר רם אלמוג, נציג השר להגנת הסביבה
גב' דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה
גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות
גב' כרמית יוליס, מ"מ נציגת שרת המשפטים
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
גב' ורד סלומון ממון, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה
מר מאיר יצחק הלוי, ראש העיר אילת
מר דוד אריאלי, ראש מועצה מקומית קרית טבעון
מר אהרון דרור, ראש מועצה מקומית גן יבנה
מר עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון
מר גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול
מר ברוך יוסקוביץ', חבר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
מר אלי בן ארי, מר אסף זנזורי, מ"מ נציג מטעם 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה
גב' ליאת הלב"ץ, מ"מ נציג הדור הצעיר

נוכחים נוספים:

נועה נאור, אילנה שפרן, ענת אריאלי, עדי סילברמן, טלילה הראל, עידן הרשקוביץ, ולדימיר סברדלוב, ג'יהאן תחאוכו, מינהל התכנון
תדמור עציון, אפרת ברנד, יועמ"ש המועצה הארצית
נריה גרינולד, מתי אלנשטיין, לימור צ'ינסקי, מזכירות המועצה הארצית
חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

רקע:

המועצה הארצית החליטה בישיבתה מיום 7.11.17 על קידום תכנית מפורטת במועצה הארצית לשדה תעופה משלים לנתב"ג.

המועצה מתבקשת לקבוע את הרכב וועדת העורכים לתכנית וכן להורות ליועץ הסביבתי למועצה על הכנת הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה.

מהלך הדיון:

יו"ר המועצה הארצית ציין כי מטרת הדיון הינה לקבוע את הרכב וועדת העורכים וכן להורות למשרד להגנת הסביבה לתת הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה. הדגיש את חשיבות קידום התכניות בנבטים וברמת דוד במיוחד לאור הגידול הרב בנוסעים בנתב"ג והצפי לגידול נוסף בעתיד.

בהתייחס להרכב וועדת העורכים לתמ"א הציע יו"ר המועצה הארצית להוסיף את נציג היישובים לוועדת העורכים של כל אחת מהתוכניות. לבקשת נציג שר הבריאות להוסיף נציג מטעם משרדו, סירב יו"ר המועצה הארצית בנימוק כי יש צורך בוועדה מצומצמת.

נציג 'ארגון הגג' בירר האם החלופות יכללו בתסקיר השפעה על הסביבה ונענה כי התסקיר יתייחס לכל החלופות.

נציג שר הביטחון הדגיש כי בהתאם לעמדת מערכת הבטחון חלופת נבטים אינה ישימה.

נציגת שר התחבורה ביקשה לקצוב את פרק הזמן לקידום התכנון המפורט לשנה ונענתה על ידי נציגת מנהל התכנון כי פרק זמן זה אינו ישים.

הוחלט:

המועצה הארצית קיימה הצבעה ב- 3 הצעות ההחלטה שלהלן:

הצעת נציג 'ארגון הגג':

לכלול בעבודת ההכנה שתבצע על ידי ועדת העורכים בחינת והצגת חלופות מסודרת, כולל הסבר בנוגע לחלופות שנפסלו, כדוגמת חלופת חיפה.

הצעת נציג שר הבריאות:

להוסיף לוועדת העורכים של התמ"א נציג ממשד הבריאות לאור חשיבות נושא הבריאות.

הצעת יו"ר (פורסם במסמך החלטות בתאריך 7.12.17):

1. המועצה הארצית החליטה בשיבתה מיום 7.11.2017 על קידום תכנון מפורט לשדה תעופה משלים לנתב"ג.
2. המועצה מודיעה כי יוכנו תכניות מפורטות לשדה תעופה משלים תמ"א 15 / ג בנבטים ותמ"א 15 / ד ברמת דוד.
3. לצורך כך, מחליטה המועצה על מינוי ועדת העורכים הכוללת את נציגי המשרדים הבאים: מינהל התכנון - יו"ר, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבטחון, משרד האוצר, משרד התיירות, מר טל אל על, מ"מ ראש העיר ב"ש במועצה ומר דוד אריאלי, נציג וראש המועצה המקומית קרית טבעון במועצה.
4. בנוסף מורה המועצה ליועץ הסביבתי למועצה על הכנת הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה לכל אחת מהתכניות, ולהביא הנחיות אלו לאישורה.

בעד הצעת היו"ר: 17

בעד הצעת נציג שר הבריאות: 2

בעד הצעת נציג 'ארגון הגג': 1

נמנעים: 3

התקבלה הצעת היו"ר.

3. תמ"א 49: תכנית מתאר ארצית למערכת הבריאות מטרת הדיון: דיון במתן הוראה לעריכת תמ"א

חברי מועצה נוכחים:

מר אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית
גב' דלית זילבר מנהלת מינהל התכנון
מר שחר סולר/ מר רם אלמוג, נציג השר להגנת הסביבה
גב' דורית הוכנר/ מר יוסי וירצבורגר, נציגת שר האנרגיה
מר ראם חממי/גב' מיכל אריאל, נציג שר הביטחון
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
מר רענן אמואל, מ"מ נציגת שר החקלאות
גב' כרמית יוליס, מ"מ נציגת שרת המשפטים
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה/ מר רפי אלמליח מ"מ נציג שר הכלכלה (מטעם רשות מקרקעי ישראל)
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
גב' ורד סלומון ממון, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה
מר מאיר יצחק הלוי, ראש העיר אילת
מר דוד אריאלי, ראש מועצה מקומית קרית טבעון
מר אהרון דרור, ראש מועצה מקומית גן יבנה
מר עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון
מר גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול
מר ברוך יוסקוביץ', חבר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגת בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה
מר אסף זנזורי, מ"מ נציג מטעם 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה
גב' ליאת הלב"ץ, מ"מ נציג הדור הצעיר

נוכחים נוספים:

יורם ישראלי, ראש המועצה האזורית מטה אשר
ליאור קרטלר, אגף תכנון משרד האוצר
ניר כספי, יהודה רון, בן זקן אבי, משרד הבריאות
סאס מרדי, אברהם טור בר גלית, דורון בריצלר מחצבת אבן וסיד בע"מ
שלמה מושליאן, משטרת ישראל אגף תכנון
עינת ברושטיין, קרן קיימת לישראל
עד סולינוף, משרד הביטחון
אור לוי, יועץ מטעם שמאו ממשלתית
טל פודיס, לשכת התכנון מחוז דרום
נועה נאור, ג'יהאן גתחאוכי, עידן הרשקוביץ, ולדמיר סביצלב, חנה ויטלזון, יעלה רובינשטיין, יפית כרפסי, חנוך ברש, הילה לוי, חובב ויס, יונה זילבר, ניר כספי, גרג שלו, רחלי קולסקי, מינהל התכנון
תדמור עציון, אפרת ברנד, יועמ"ש המועצה הארצית
נריה גרינולד, מתי אלנשטיין, לימור צ'ינסקי מזכירות המועצה הארצית
חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

רקע:

מטרתה של תמ"א 49 הינה לאתר שטחים לשנת היעד 2040 להקמת מוסדות בריאות, על מנת לתת מענה לצרכי מערכת הבריאות, תוך התחשבות בצפי גידול האוכלוסייה, צפי המיטות הנדרשות והזדקנות האוכלוסייה.

מהלך הדיון:

נציג מטעם משרד הבריאות הציג באמצעות מצגת את מטרות התכנית ונחיצותה, יעדיה ל-20-30 השנים הבאות ואת הצרכים השונים של בתי החולים לסוגיהם. כמו כן הוצגו השינויים הדמוגרפים העתידיים בישראל והצורך במענה בנושאי הבריאות בצורה מערכתית כוללת.

יו"ר המועצה הארצית בירר לנושא בעלויות בתי החולים וציין כי התכנית תיתן מענה גם למערכת הבריאות הקהילתית. נציג מטעם משרד הבריאות ענה כי בעלות בתי החולים בסופו של יום תיקבע על פי הצרכים של המדינה והוסיף שמטרת התכנית לאתר שטחים עבור כלל מוסדות הבריאות.

נציגת שר התחבורה ביקשה שבתכנית תהיה התייחסות לנושא המנחתים ולכך שיש צורך לקרב את בתי החולים לצירי התחבורה הראשיים שהנגישות תתאפשר אליהם גם בתחבורה ציבורית.

נציג רשות מקרקעי ישראל ביקש שבמהלך התכנון תהיה חשיבה על פיתוח אזורי תעשייה בקרבה לבתי החולים.

נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ציין שיש לתת ביטוי בתכנית להתפתחויות בתחום הרפואה וכי יש לבחון מהן המגמות המתרחשות בעולם המערבי בנושא מערכת הבריאות והמוסדות הנדרשים.

נציגת אגף תקציבים ציינה כי על התמ"א לתת מענה לנושא פתרונות של קופות חולים בקהילה.

ראש העיר אילת הדגיש כי יש צורך בהתייחסות למצבים בהם קופות החולים מפנות את חוליהן לבתי חולים אשר נמצאים במרחק רב על פי שיקולים כלכליים ולא על פי קרבה גיאוגרפית.

נציג רשות הטבע והגנים סבר שיש לערוך מסמך מדיניות בטרם תינתן הוראה על עריכת התמ"א. **נציג השר להגנת הסביבה** אף הציע שבתי החולים יוספו במסגרת תכניות מקומיות וציין שלא בהכרח קיים צורך בעריכת תמ"א חדשה לנושא בתי החולים. **מנהלת מנהל התכנון** סברה מנגד שיש צורך בשריון שטחים לטווח הרחוק יותר גם עבור תשתיות אחרות (בתי סוהר, מתקני התפלה וכו') ולכן ראוי שתיערך תמ"א שתיתן מענה לנושא זה.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 7.12.17):

1. המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה הרקע והנחיצות בבחינת צורכי מערכת הבריאות במדינת ישראל לשנת היעד 2040, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 50 ו-51 לחוק התכנון והבניה, מורה על הכנת תמ"א 49: תכנית מתאר ארצית למערכת הבריאות.
2. מטרת התכנית הינה להתוות מדיניות עדכנית למיקומים המותרים להקמת מוסדות בריאות, על מנת לתת מענה לצורכי מערכת הבריאות, תוך התחשבות בצפי גידול האוכלוסייה, צפי המיטות הנדרשות, והזדקנות האוכלוסייה.
3. כרקע להכנת התכנית ייבחנו:
 - א. מדיניות כוללת וארוכת טווח למערכת הבריאות.
 - ב. צפי גידול האוכלוסייה והצורך באתרים חדשים עבור בתי חולים ועתודות קרקע עבור הרחבת בתי החולים הקיימים.
 - ג. בחינה של המגמות המתרחשות בעולם המערבי בנוגע למוסדות הנדרשים למערכת הבריאות.
 4. התכנית תכלול:
 - א. עקרונות וקריטריונים למיקום ותפרוסת של מוסדות בריאות בהתאם לפריסת האוכלוסייה ומדיניות התכנון הארצית.
 - ב. קביעת שימושים מותרים, מגבלות ותנאי סף לבניה בסביבת מוסדות בריאות ובתי חולים ציבוריים.
 - ג. בחינת שילוב מוסדות בריאות ובתי חולים כללים, פסיכיאטריים וגריאטריים לכדי מרכזים רפואיים אחודים.

- ד. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות לאתרים.
- ה. בחינה של הצורך בתוספת מיטות עקב גידול האוכלוסייה והזדקנותה.
- ו. מנגנוני גמישות לגריעה והוספה של אתרים.
- ז. הוראות ותשריט בקני"מ 1: 50,000
5. את עריכת התכנית תלווה ועדת עורכים הכוללת את נציגי מנהל התכנון, משרד הבריאות, משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, רשות מקרקעי ישראל ונציג הרשויות המקומיות. נציגי מערכת הביטחון וקופות החולים יוזמנו באופן קבוע לדיונים.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

4. תמ"א 9/14: מחצבת גולני מטרת הדיון: דיון במתן הוראה לעריכת התמ"א

חברי מועצה נוכחים:

מר אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית
גב' דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון / גב'
רונית מזר, מ"מ מנהלת מנהל התכנון
מר שחר סולר / מר רם אלמוג, נציג השר להגנת
הסביבה
גב' דורית הוכנר / מר יוסי ורצבורגר, נציגת שר
האנרגיה
מר ראם חממי / גב' מיכל אריאל, נציג שר
הביטחון
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות
גב' כרמית יוליס / גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת
שרת המשפטים
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה / מר רפי
אלמליח מ"מ נציג שר הכלכלה (מטעם רשות
מקרקעי ישראל)
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
גב' ורד סלומון ממון, נציגה בעלת הכשרה
מקצועית בענייני שיכון ובניה
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע
והגנים הלאומיים
מר דוד אריאלי, ראש מועצה מקומית קרית
טבעון
מר אהרון דרור, ראש מועצה מקומית גן יבנה
מר עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון
מר גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול
מר ברוך יוסקוביץ', חבר הרשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים
מר אמנון פרנקל / גב' ארזה צ'רצ'מן, נציגים
מטעם הטכניון
גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגת בעלת הכשרה
מקצועית בסוציולוגיה
אלי בן ארי / מר אסף זנזורי, מ"מ נציג מטעם
'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם
שמירת איכות הסביבה
גב' ליאת הלב"ץ, מ"מ נציג הדור הצעיר

נוכחים נוספים:

אוסמה סעדי, אחמד טיבי, חברי כנסת
עמאד דחלה, ראש מועצה מקומית טורעאן
ואסים סלאמר, סגן ראש מועצה מקומית טורעאן
טל פודים, לשכת התכנון מחוז דרום
שלמה מושליאן, משטרת ישראל אגף תכנון
ישי לוי, עמיר אידלמן, עמיר שקד, רשות מקרקעי ישראל
דורון פרידלר, סאס מרדכי, אברהם לורברבוים, חברת
מחצבי אבן וסיד בע"מ
חיתאם בצר, מועצה מקומית טירעאן
סיון כהן אביטן, נציגת תושבי ערד
ענת בורשטיין, קרן קיימת לישראל
שארבל שחאדה, נורית חומסקי, משרד האנרגיה
אור לוי, יועץ מטעם שמאות ממשלתית
חיראללה סנא, רוקייה נסאר, אמאן חיר אללב, חאלד
נסאר, אנסאם חליל, מדיין בצר, עביר גראיסי, פריאל
סלאמה, היבה חדאד - סלאמה, ופסי חורי, תג'ריד אבו
דיבה, אבו דיבה רשא, עדו פדראה, דחלה חנין, סודג'ה
זרם, סלאמה פירוז, נסאר סאמס, סאמי עדי, צוחמד
חדוי, ח'ייר דחלה, עבד חיר אטוד, עויד האני עובייד,
נזמי ניאר, שאקי עדוי, זרעיני עזיז, מועצה מקומית
טורעאן
נועה נאור, חנה ויטלזון, טל רשף, עידן הרשקוביץ,
ולדימיר סברדלוב, ג'יהאן תחאוכו, יונס זילבר, עליזה
רפפורט - רוטמן, יעלה רובינשטיין, יפית כרפסי, חנוך
ברש, מנהל התכנון
תדמור עציון, אפרת ברנד, יועמ"ש המועצה הארצית
נריה גרינולד, מתי אלנשטיין, לימור צ'ינסקי, מזכירות
המועצה הארצית
חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

רקע:

אתר גולני נמצא מצפון לכביש 77, וממערב לכביש 65, בסמוך לשוב טורעאן ולמחלף גולני. האתר הינו אתר מאושר בתמ"א 14 וכלול בתמ"א 14/ב (אתר 211) ובשטחו מחצבה פעילה מכוח תכנית מפורטת מאושרת לכרייה ולחציבה (ג/12134), אשר התמ"א מבקשת להרחיבה.

המחצבה הקיימת מהווה כיום מקור אספקה מקומי של חומרי גלם לבניה ולסלילה לאזור הגליל.

על פי נתוני תמ"א 14/ב, אשר הועברה לאישור הממשלה, יש צורך בכ- 270 מיליון טון של גיר ודולומיט בצפון הארץ כדי לענות על צרכי המשק. אתר גולני, יחד עם האתרים קדרים ואשרת, מהווים מקור עיקרי לאספקה העתידית של חומרים אלה.

התכנית המוצעת תקבע את שלביות החציבה תוך צמצום תחום ההשפעה, ואת הסטתם של המתקנים במחצבה מזרחה והרחקתם מהשוב טורעאן, זאת בהתייחס לתמ"ל/1008.

מהלך הדיון:

יו"ר המועצה הארצית פותח את הדיון: עדכן כי ביקר במחצבת גולני ביחד עם חלק מחברי המועצה הארצית כדי לראות מקרוב את השפעתה על הישוב טורעאן הסמוך. פירט את הבעיות הקיימות כיום, הנובעות בעיקר ממתקני הגריסה הפולטים אבק לישוב, והצורך בהסדרת דרך גישה לשכונה הצפונית לישוב. הבהיר שפתרון לדרך הגישה יקודם בותמ"ל וכי התכנית המוצעת תביא לשיפור של המצב הקיים באמצעות הרחקת מתקני הגריסה בהליך מהיר עוד לפני שנת 2025, עת סיום הזיכיון של המחצבה הקיימת.

הבהיר כי הדיון הנוכחי הוא תחילת ההליך התכנוני ובהמשך ייערכו הבדיקות הסביבתיות והבריאותיות הנדרשות ו על סמך חוות דעת מקצועיות לגביהן תתקבלנה החלטות.

ראש המועצה המקומית טורעאן ציין בפני המועצה הארצית את השפעות המחצבה על הישוב והפגיעה באיכות חייהם של התושבים. הוסיף כי דו"ח של משרד הבריאות הצביע על עודף תחלואה במחלות אסטמה ועיניים. הציג תמונה של השפעת המחצבה על הישוב וציין כי המחצבה ממוקמת פחות מ- 500 מטר מהישוב וטען כי התכנית המפורטת המוצעת תגרום להתקרבות נוספת לישוב. סבור שיש להביא בחשבון את המחיר ששילם הישוב במשך שנים מהקרבה למחצבה הקיימת ולפעול לפי העיקרון של צדק חלוקתי ולא לאפשר הרחבת החציבה. ביקש להרחיק את מתקני הגריסה במידי ולערוך תסקיר בריאותי כדי לבחון את ההשפעה. סיכם בקריאה לרשויות להפסיק מיידית את פעילות המחצבה ולייבא חומרי גלם מחו"ל.

ח"כ אחמד טיבי ציין כי מתנהל שיח פורה בין יו"ר המועצה הארצית לבין המגזר הערבי וציין כי יפנה למשרד הבריאות ויבקש את נתוני הבריאות באזור על מנת לסגור את המחצבה הקיימת עקב הסבל שתושבי טורעאן חווים. סבר שיש לקדם את התכנית בוועדה המחוזית.

ח"כ אוסמה סעדי ציין את סבלם של תושבי טורעאן מפעילות המחצבה הקיימת וסבר שהשיקול הבריאותי צריך להיות קודם לשיקולים כלכליים. הבהיר כי יש צורך בסגירת המחצבה ובהוצאת המתקנים אשר פוגעים בבריאות התושבים.

נציג חברת אבן וסיד טען כי מקור האבק הנפלט אינו ממחצבת גולני המנוטרת על ידי המשרד להגנת הסביבה. הוסיף כי הדו"ח של משרד הבריאות אינו מהימן. טען כי קיימות בסביבת היישוב טורעאן ארבע מגרסות ניידות אשר חלקן שייכות לתושבי טורעאן ומטמנה לפסולת בנין עם מגרסה שאינן מנוטרות על ידי המשרד להגנת הסביבה.

מנהל המחלקה לאיכות סביבה של טורעאן סבר כי התכנית להרחבת המחצבה אינה מתחשבת בצרכי הישוב וביקש להרחיק מיידית את מתקני המחצבה מזרחה לאור השפעת האבק על הישוב. טען כי המחצבה תוחמת אזורי מגורים כאשר המגרסות פועלות ללא הפסקה וללא פיקוח. הוסיף כי ישנה תחלואה גבוהה בכל האזורים הסמוכים למחצבה.

תושבת הישוב טורעאן פנתה לחברי המועצה הארצית בבקשה להרחיק את המחצבה מהישוב. ציינה כי בנה סובל מבעיות בדרכי הנשימה והיא סובלת מבעיות בעיניים.

נציג שר האנרגיה הדגיש את חשיבות המחצבות למדינת ישראל. הסביר כי במחצבה קיימים חומרי גלם אשר נחוצים לאספקת צרכי המשק והם נדרשים למיצוי עד סוף הזיכיון - שנת 2025. סבר כי בראיה ארצית יש לאפשר את הרחבת המחצבה לטובת ניצול חומרי גלם לפיתוח ולשפר את המצב הקיים והשפעתו על הישוב באמצעות הרחקת שטחי החציבה והמתקנים מהישוב. לשאלת **יו"ר המועצה הארצית** השיב שפעילות החציבה אינה מתקיימת בכל שעות היממה.

ראש המועצה האזורית לב השרון ציין כי ביקר במקום והתרשם מהבעיה הקיימת. הבהיר כי יש זיכיון להפעלת המחצבה הקיימת עד לשנת 2025 ותכנית חדשה תוכל לשפר את המצב במייד. הדגיש את הדחיפות בהעברת המתקנים לבור החציבה והרחבת המחצבה על מנת לאפשר את בניית השכונה החדשה שתוכננה על ידי הותמ"ל ואת החשיבות בביצוע תיאום יעיל בין כל הגורמים הממשלתיים. הדגיש את הצורך במציאת פתרון לנושא התחבורה על מנת שהמשאיות לא יעברו דרך היישוב טורעאן.

נציג השר להגנת הסביבה ציין כי יש חריגות מתמשכות באיכות האוויר שכל הנראה מקורן במתקני הגריסה. סבר שהתכנית החדשה צריכה לתת דגש לנושא איכות האוויר. הציע להוסיף בתכנית הנחיה אשר תוודא שהפיתוח העתידי יצמצם את המפגעים הקיימים כיום.

יו"ר המועצה הארצית השיב לבקשת **נציג 'ארגון הגג'** להוספת הנחיות לשימוש באמצעי הגנה על בריאות הציבור, שאכן יש להכניס להוראות התכנית הנחיה לשיפור מצב איכות האוויר, בריאות הציבור והרחקת המתקנים מהיישובים. בנוסף ביקש **נציג 'ארגון הגג'** להוסיף להוראות התכנית אופציה לכרייה תת קרקעית.

נציגת שר התחבורה ביקשה להוסיף להוראות התכנית סעיף המתייחס לפתרונות נגישות ונענתה בחיוב על ידי **יו"ר המועצה הארצית**.

ראש מועצת קריית טבעון ביקש להוסיף להוראות התכנית סעיף המונע את הרחבת המחצבה. **יו"ר המועצה הארצית** שלל את האפשרות להצעה זו, עקב הצורך האקוטי של המדינה במחצבה.

הנציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה ביקשה שיערוך תסקיר חברתי הבוחן בין השאר את בריאות הציבור.

הוחלט:

המועצה הארצית קיימה הצבעה בשלוש הצעות ההחלטה שלהלן:

הצעת היו"ר (פורסם במסמך החלטות בתאריך 7.12.17):

1. המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רואה חשיבות בתכנון אתר גולני, המהווה נדבך חשוב לאספקת עתודות של גיר ודולומיט הנדרשים למשק הבנייה והסלילה בצפון הארץ.

2. המועצה הארצית, בהתאם להחלטתה מיום 4.4.17 ובתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק התכנון והבניה, מורה על הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת, תמ"א 14/9 : מחצבת גולני.
3. המועצה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 51 לחוק, ומתוך רצון לשפר את מצב איכות הסביבה ביחס למצב הקיים, נותנת הוראות אלה לעריכת התכנית :
 - א. שטח התכנית יהיה בתחום השטח שהינו בבעלות המדינה באתר גולני (מס' 211) הכלול בתמ"א 14/ב.
 - ב. התכנית תקבע את שלביות החציבה ובהתאם את צמצום תחום ההשפעה וההשפעות הסביבתיות, תוך התייחסות לתמ"ל/ 1008 להרחבת היישוב טורעאן, כולל הסטת מתקני מחצבה מזרחית והרחקתם מהישוב טורעאן.
 - ג. התכנית תקבע הוראות בדבר מזעור מפגעים סביבתיים ונופיים.
 - ד. התכנית תכלול הוראות בדבר הסדרת השטחים בהם מוצה חומר הגלם ובדבר שיקום השטחים בהם הסתיימו פעולות הכרייה והחציבה.
 - ה. התכנית לא תאפשר הכנסת חומר גלם מחוץ למחצבה.
 - ו. התכנית תבחן את השימושים המתאימים לצרכי הפיתוח של הישוב טורעאן, בתחום שטח המתקנים המאושר כיום, לאחר מיצוי חומר הגלם בשטחו.
 - ז. התכנית תלווה בתסקיר השפעה על הסביבה כמוגדר בתקנות התכנון והבניה. התסקיר יוכן על ידי המדינה.
 - ח. התכנית תבחן את פתרונות הנגישות למחצבה ואת הצורך להכלילם במסגרתה, ככל שלא יקודמו בתכנית אחרת.
4. ועדת העורכים של תמ"א 14/ב' תלווה את התכנית, אליה יצטרף מתכנן מחוז צפון במינהל התכנון. לשיבות ועדות העורכים יוזמנו על פי הצורך גופים רלוונטיים, לרבות משרד הבריאות ורשויות מקומיות רלוונטיות.
5. הולנת"ע תשמש כוועדת ההיגוי שתלווה את התכנית.
6. המועצה פונה ליועץ הסביבתי להכין הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה.
7. המועצה מחליטה לתקן את החלטתה מיום 4.4.17 לגבי תמ"א 14/ב' אשר קבעה כי אתר זה יקודם כתכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת, וקובעת כי התכנית תחול רק על השטח שהינו בבעלות המדינה בתחום אתר גולני, כאשר בעלי הקרקע הפרטית יוכלו לקדם בשטחם תכנית מפורטת נפרדת לכרייה וחציבה.

הצעת נציג שר הבריאות:

ייערך תסקיר בריאות על חשבון היזם על פי הכללים של משרד הבריאות.

הצעת נציג 'ארגון הגג' :

יש לכלול בהוראה להכנת התכנית שהציע היו"ר שתי תוספות נדרשות אלו :

1. לאור האינדיקציות בדבר הסיכון הבריאותי העודף הצפוי למי שמתגורר פחות מאלף מטר ממחצבה, על התכנית להציע את אמצעי הפחתת הזיהום, ההגנה וההפרדה האופטימליים בהתאם למידע המדעי והאקולוגי הקיים כדי להגן על התושבים באזור המחצבה, גם מהזיהום שמקורו בפעילות הקיימת, וכן לצמצם את המטרדים והמפגע הוויזואלי שמהווה המחצבה. לפיכך, ביצוע אמצעי ההגנה, הן בגבולות המחצבה והן ביחס לגורמי זיהום נקודתיים משמעותיים בתחומה, יהיה תנאי לתחילת ביצוע חציבה מכח התכנית.

2. לאור היכולת הטכנולוגית המוכחת לבצע כריה בתת הקרקע, דבר שאמנם מייקר את החציבה אך מצמצם משמעותית את השפעת פעולת החציבה, יש לבחון אפשרות זו במסגרת התכנון הנוסף למחצבה, ובמידה ואינה נשללת מבחינה ביצועית וטכנולוגית יש לקבוע שהכריה מכח התכנית תהיה ככל הניתן בתת הקרקע.

בעד הצעת היו"ר: 18

בעד הצעת משרד הבריאות: 3

בעד הצעת ארגון הגג: 2

נמנעים: 1

התקבלה הצעת היו"ר.

5. תמ"א 14/10: מחצבת אשרת מזרח מטרת הדיון: דיון במתן הוראה לעריכת התמ"א

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
מר אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית	יורם ישראלי, ראש המועצה האזורית מטה אשר
גב' דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון / גב' רונית מזר, מ"מ מנהלת מנהל התכנון	רונית מוסל, זכרון יעקב
מר שחר סולר / מר רם אלמוג, נציג השר להגנת הסביבה	ענת גלעד, אפרת קיזמכר, העמותה להגנת הסביבה
גב' דורית הוכנר / מר יוסי ורצבורגר, נציגת שר האנרגיה	אחמד דחלה, פיקוח סביבה
מר ראם חממי / גב' מיכל אריאל, נציג שר הביטחון	שרון כהן, קייטי ברייר, ענבל מינץ, גיא-פרוספקט
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות	פרומקין מאיר, רות שטוסל, הקואליציה לבריאות הציבור
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	זאב טמקין, תיק פרויקטים
מר רענן אמויאל מ"מ נציגת שר החקלאות	טל פודים, לשכת התכנון מחוז דרום
גב' שמרית גולן מ"מ נציגת שרת המשפטים	אורלי זיו, יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים וביו
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה	נועה נאור, חנה ויטלזון, עליזה רפפורט, יונס זילבר,
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה / מר רפי אלמליח מ"מ נציג שר הכלכלה (מטעם רשות מקרקעי ישראל)	חובב וייס, יצחק מקובר, חיים בנדיבה, מנהל התכנון
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון	אור לוי, יועץ מטעם שמאות ממשלתית
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים	תדמור עציון, אפרת ברנד, יועמ"ש המועצה הארצית
גב' ורד סלומון ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה	שיר בן סמיהן, טילי לנדאו, הילה לוי, נריה גרינולד, מתי
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים	אלנשטיין, מזכירות המועצה הארצית
מר יונה יהב ראש העיר חיפה	חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית
מר דוד אריאלי, ראש מועצה מקומית קריית טבעון	
מר אהרון דרור, ראש מועצה מקומית גן יבנה	
מר עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון	
מר גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול	
מר ברוך יוסקוביץ, חבר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	
מר אמנון פרנקל / גב' ארזה צ'רצ'מן, נציג מטעם הטכניון	
גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגת בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	
מר אסף זנזורי, מ"מ נציג מטעם 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	
גב' ליאת הלב"ץ, מ"מ נציג הדור הצעיר	

רקע:

אתר אשרת מזרח נמצא ממזרח לכביש 70, ומדרום לכביש 8833, בסמוך לשובים געתון, יחיעם, כליל וא-שייח' דנון. האתר הינו אתר מאושר בתמ"א 14 וכלול בתמ"א 14/ ב (אתר 204 א') ובשטחו שתי מחצבות פעילות מכוח תכניות מפורטות מאושרות לכרייה ולחציבה (ג/7568, ג/7189), אשר התמ"א מבקשת להרחיבן.

המחצבות הקיימות מהוות כיום מקור אספקה חשוב של חומרי גלם לבניה ולסלילה לאזור הגליל.

על פי נתוני תמ"א 14/ ב, יש צורך בכ- 270 מיליון טון של גיר ודולומיט בצפון הארץ כדי לענות על צרכי המשק לשנת היעד 2040. אתר אשרת, יחד עם האתרים קדרים וגולני, מהווים מקור עיקרי לאספקה העתידית של חומרים אלה.

התכנית תתייחס, בין היתר, לניצול מיטבי של חומר הגלם, לשיקום שטחים בהם הסתיימו פעולות הכרייה והחציבה, מזעור מפגעים סביבתיים ונופיים, ופתרונות תחבורתיים.

ישיבת המועצה הארצית מס' 612 מיום 05.12.17 אכסניית בית וגן - ירושלים (2017-1245)
ההחלטות פורסמו בתאריך 7.12.17, ככל שיש אי התאמות הנוסח שפורסם הוא הגובר
הפרוטוקול אושר בישיבת המועצה הארצית מס' 615 בתאריך 6.3.18

מהלך הדיון:

יו"ר המועצה הארצית הציג את נושא הדיון ואת היישובים הנמצאים בקרבה לאתר.

ראש מועצה אזורית מטה אשר ציין כי המלצות החוקר בתמ"א המתארית (תמ"א 14/ב) בנושא מחצבת אשרת לא נשמעו ואין להמלצותיו אוזן קשבת ולכן ביקש שהדיון יועבר לוועדה המחוזית ולא במסגרת תמ"א מפורטת משום שייתכן שבועדה המחוזית תימצא אוזן קשבת לטענותיו.

ראש המועצה האזורית לב השרון ביקש כי בשלב עריכת הוראות התכנית יהיה סעיף שיתייחס להקמת סוללה אקוסטית מול הישוב כליל וינתן מענה לנושא שלביות החציבה, והיבטי התחבורה לאור כמות המשאיות שיתווספו לדרכים וכן תסקיר בריאותי לאור הקרבה של הישוב לשטחי החציבה. **מנהלת מינהל התכנון** העירה כי כיום קיים תסקיר סביבתי לתכנית ולא תסקיר בריאותי. **נציג רשות מקרקעי ישראל** הבהיר כי במכרז להפעלת המחצבה ינתן מענה להקמת חיץ ביחס ליישובים.

נציג 'ארגון הגג' ביקש כי הוראות התכנית יתייחסו לנקיטת אמצעי הגנה לאור ההשפעות הסביבתיות מהמחצבה והציע כי פעולות החציבה יהיו בכריה תת קרקעית.

הוחלט:

המועצה הארצית קיימה הצבעה בשתי הצעות ההחלטה שלהלן:

הצעת היו"ר (פורסם במסמך החלטות בתאריך 7.12.17):

1. המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רואה חשיבות בתכנון אתר אשרת מזרח, המהווה נדבך חשוב לאספקת עתודות של גיר ודולומיט הנדרשים למשק הבנייה והסלילה בצפון הארץ.
2. המועצה הארצית, בהתאם להחלטתה מיום 4.4.17 ובתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק התכנון והבניה, מורה על הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת, תמ"א 14/10: אשרת מזרח.
3. המועצה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 51 לחוק, נותנת הוראות אלה לעריכת התכנית:
 - א. שטח התכנית יהיה בתחום אשרת (מס' 204 א') הכלול בתמ"א 14/ב.
 - ב. התכנית תכלול הוראות לשלביות החציבה, ובכלל זה בכל הנוגע לצורך בהסדרת השטחים בהם הסתיימה החציבה ומוצה חומר הגלם ובדבר שיקום השטחים בהם הסתיימו פעולות הכרייה והחציבה.
 - ג. התכנית תקבע הוראות בדבר מזעור מפגעים סביבתיים ונופיים.
 - ד. התכנית תבחן את הצורך בשימור חיץ ירוק בגבול המזרחי והדרום מזרחי של האתר, כאמצעי הגנה למניעת מפגעים, ובהתייחס לצורך במימוש העתודות בשטח זה.
 - ה. התכנית תכלול מסמך תחבורתי שיבחן את ההשפעות הצפויות מהתכנית על עומסי התנועה באזור.
 - ו. התכנית תלווה בתסקיר השפעה על הסביבה כמוגדר בתקנות התכנון והבניה. התסקיר יוכן על ידי המדינה.
 - ז. דוח החוקר של תמ"א 14/ב' יעמוד בפני ועדת העורכים.

4. ועדת העורכים של תמ"א 14/ ב' תלווה את התכנית, אליה יצטרף מתכנן מחוז צפון במינהל התכנון. לשיבות ועדות העורכים יוזמנו על פי הצורך גופים רלוונטיים, לרבות משרד הבריאות, משרד התחבורה ורשויות מקומיות רלוונטיות.
5. הולנת"ע תשמש כוועדת ההיגוי שתלווה את התכנית.
6. המועצה הארצית פונה ליועץ הסביבתי להכין הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה.

הצעת נציג 'ארגון הגג':

יש לכלול בהוראה להכנת התכנית שהציע היו"ר שתי תוספות נדרשות אלו:

1. לאור האינדיקציות בדבר הסיכון הבריאותי העודף הצפוי למי שמתגורר פחות מאלף מטר ממחצבה, על התכנית להציע את אמצעי הפחתת הזיהום, ההגנה וההפרדה האופטימליים בהתאם למידע המדעי והאקולוגי הקיים כדי להגן על התושבים באזור המחצבה, גם מהזיהום שמקורו בפעילות הקיימת, וכן לצמצם את המטרדים והמפגע הוויזואלי שמהווה המחצבה. לפיכך, ביצוע אמצעי ההגנה, הן בגבולות המחצבה והן ביחס לגורמי זיהום נקודתיים משמעותיים בתחומה, יהיה תנאי לתחילת ביצוע חציבה מכח התכנית.
2. לאור היכולת הטכנולוגית המוכחת לבצע כריה בתת הקרקע, דבר שאמנם מייקר את החציבה אך מצמצם משמעותית את השפעת פעולת החציבה, יש לבחון אפשרות זו במסגרת התכנון הנוסף למחצבה, ובמידה ואינה נשללת מבחינה ביצועית וטכנולוגית יש לקבוע שהכריה מכח התכנית תהיה ככל הניתן בתת הקרקע.

הצעת נציג שר הבריאות:

ייערך תסקיר בריאות על חשבון היזם על פי הכללים של משרד הבריאות.

בעד הצעת היו"ר: 22

בעד הצעת נציג שר הבריאות: 2

בעד הצעת נציג 'ארגון הגג': 1

התקבלה הצעת היו"ר.

6. תמ"א 14/1: מחצבת שדה בריך
מטרת הדיון: דיון במתן הוראה על עריכת התמ"א.

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
מר אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית	יורם ישראלי, ראש המועצה האזורית מטה אשר
גב' דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון/ גב' רונית מזר, מ"מ מנהלת מנהל התכנון	רונית מוסל, זכרון יעקב
מר שחר סולר/ מר רם אלמוג, נציג השר להגנת הסביבה	סיון כהן אביטן, ערד
גב' דורית הוכנר/ מר יוסי וירצבורגר, נציגת שר האנרגיה	ענת גלעד, אפרת קיזמכר, העמותה להגנת הסביבה כרמל-מנשה
מר ראם חממי/ גב' מיכל אריאל, נציג שר הביטחון	אחמד דחלה, פיקוח סביבה
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות	שרון כהן, קייטי ברייר, ענבל מינץ, גיא-פרוספקט
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	פרומקין מאיר, רות שטוסל, הקואליציה לבריאות הציבור
מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות	זאב טמקין, תיק פרויקטים
גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים	טל פודיס, לשכת התכנון מחוז דרום
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה	אורלי זיו, יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים וביו
מר גאל צרפתי, נציג שר הכלכלה/ מר רפי אלמליח, מ"מ נציג שר הכלכלה (מטעם רשות מקרקעי ישראל)	נועה נאור, חנה ויטלזון, עליזה רפפורט, יונס זילבר, חובב וייס, יצחק מקובר, חיים בנדיבה, מנהל התכנון
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון	אור לוי, יועץ מטעם שמאות ממשלתית
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים	תדמור עציון, אפרת ברנד, יועמ"ש המועצה הארצית
גב' ורד סלומון ממון, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה	שיר בן סמהן, טילי לנדאו, הילה לוי, נריה גרינולד, מתי אלנשטיין, מזכירות המועצה הארצית
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים	חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית
מר יונה יהב, ראש העיר חיפה	
מר דוד אריאלי, ראש מועצה מקומית קרית טבעון	
מר אהרון דרור, ראש מועצה מקומית גן יבנה	
מר עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון	
מר גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול	
מר ברוך יוסקוביץ', חבר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	
מר אמנון פרנקל/ גב' ארזה צ'רצ'מן נציגים מטעם הטכניון	
גב' מירב אהרון גוטמן מ"מ נציגת בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	
מר אסף זנזורי, מ"מ נציג מטעם 'ארגון הג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	
גב' ליאת הלב"ץ, מ"מ נציג הדור הצעיר	

רקע:

בדצמבר 2015 דנה המועצה הארצית במסמך המדיניות לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים, שבחן בין השאר את הצורך בהבטחת עתודות פוספט לתעשייה עד לשנת 2045. המועצה החליטה לאמצו ולהורות על קידום האתרים שהומלצו בו במסגרת תמ"א 14/1. עוד קבעה המועצה כי היא רואה חשיבות בקידום מתן הוראה להכנת תכנית מתאר ארצית מפורטת לאתר שדה בריך.

במסגרת מסמך המדיניות למינרלים תעשייתיים נערכה בחינת חלופות מפורטת לאיתור שטחים המתאימים לכריית פוספט, בנוסף לשטחים ולעתודות חומר הגלם הנמצאים בתכניות מאושרות.

דרוג מצרפי של החלופות הביא לכך שמרבץ זוהר דרום (ששדה בריר מהווה חלק ממנו) בבקעת ערד הומלץ כאתר העיקרי למתן מענה לצרכי התעשייה לשנת היעד 2045. אתר זה נמצא עדיף בהיבטים גיאולוגיים הנדסיים וכלכליים ובהיבטי קיימות ושמירת השטחים הפתוחים.

מהלך הדיון:

תושבת העיר ערד ביקשה להוריד את נושא עריכת התמ"א מהדיון כל עוד תסקיר ההשפעה על הסביבה אינו מתבסס על נתונים עדכניים. התושבת הקריאה ציטוט מתוך פרסום של משרד הגנת הסביבה המתייחס לצורך בתסקיר השפעה על הסביבה שלא מתבסס על נתוני עבר. בנוסף לזאת ביקשה כי התסקיר ייעשה על ידי גורמים ממשלתיים ולא על ידי יזם התכנית, ושתהיה התייחסות לנושא זיהום האוויר בתסקיר.

נציג השר להגנת הסביבה ציין כי המשרד להגנת הסביבה יכין הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה. לבקשת **נציגי שר החקלאות ושר הבריאות** להיכלל בהרכב וועדת העורכים לתמ"א השיבה **מנהלת מנהל התכנון** כי תתקיים היוועצות עם אנשי משרדיהם בעת עריכת התסקיר.

נציג שר החקלאות ביקש כי תהיה התייחסות בתכנית לנושא פזורת הבדואים.

נציג 'ארגון הגג' הסביר שלא ניתן לסמוך על החברה המפעילה את המחצבה ושאינן כדאיות כלכלית ביחס לנושא הפוספטים ולכן לדעתו צריך לדחות את ההצעה לעריכת התמ"א בשדה בריר. **יו"ר המועצה הארצית** התייחס לנושא הכלכלי והדגיש את החשיבות במחצבה בשדה בריר והוסיף שישנו צורך במסמך חברתי על פי המלצות מהטכניון.

הוחלט:

המועצה הארצית קיימה הצבעה בשתי הצעות ההחלטה שלהלן:

הצעת היו"ר (פורסם במסמך החלטות בתאריך 7.12.17):

1. המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה הרקע והנחיצות לעריכת התכנית ועיקרי הליך בחינת החלופות, שהוביל לבחירת אתר שדה בריר כחלופה המיטבית לאספקת עתודות הפוספט לטווח הקצר והבינוני, רואה חשיבות בקידום האתר ותכנונו במסגרת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת.
2. המועצה, בהמשך להחלטותיה מיום 1.12.14 ו-4.4.17, מורה בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק התכנון והבניה, על הכנת תמ"א 14 / 1 : תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לכריית פוספט באתר שדה בריר.
3. המועצה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 51 לחוק, נותנת הוראות אלה לעריכת התכנית:
 - א. שטח התכנית ייקבע על בסיס אתר שדה בריר (מס' 487 א'), הכלול בתמ"א 14 / ב.
 - ב. התכנית תקבע את תחום ההשפעה של אתר הכרייה ואת המגבלות שיחולו בו.
 - ג. התכנית תבחן את אפשרויות ההובלה של הפוספט הכרוי למפעלים ואת דרך הגישה לשטחי הכרייה.
 - ד. התכנית תקבע את השלבויות לביצוע הכרייה ואת אופן ההסדרה, בהתייחס למספר המפעלים ולמעבר משלב לשלב.
 - ה. אופי ההסדרה הנדרשת יתחשב בייעוד העתידי הצפוי של תאי השטח.

1. התכנית תקבע הוראות בדבר מזעור מפגעים סביבתיים ונופיים, לרבות בנושא איכות האוויר וניטורו.
2. התכנית תלווה במסמך שייבחן השפעות כלכליות- חברתיות.
4. המועצה הארצית ממליצה לשר האוצר למנות כעורכי התכנית את הנציגים הבאים: מינהל התכנון (יו"ר), מתכנן מחוז דרום במינהל התכנון, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה ומשרד הבטחון. משקיפים: רשות הטבע והגנים, המכון הגיאולוגי, רשות מקרקעי ישראל, משרד הבריאות.
5. הולנת"ע תשמש כוועדת ההיגוי שתלווה את התכנית.
6. התכנית תלווה בתסקיר השפעה על הסביבה, כמוגדר בתקנות התכנון והבניה. התסקיר יוכן על ידי המדינה.
7. המועצה הארצית מורה ליועץ הסביבתי להכין הנחיות לעריכת תסקיר השפעה על הסביבה. בהתאם להצהרת היועץ הסביבתי בפני המועצה, ההנחיות תגובשנה בהתייעצות עם משרד הבריאות.
8. המועצה פונה לרשות להתיישבות הבדואים בנגב לפעול להסדרת ההתיישבות של הפזורה הבדואית בשדה בריר ובסביבתו.

הצעת נציג 'ארגון הגג':

בניגוד לחומרי כריה סטנדרטיים, שנדרשים כמענה לצרכי הבניה הגדלים בישראל, כרית הפוספט מיועדת ליצוא, ולכן עצם הצורך בה הוא מסווג יותר. אולם במקרה זה קיימת גם סיבה נוספת ומכרעת שלא לקדם את התכנית, והיא העובדה המוכחת לאורך שנים ארוכות שלא ניתן לסמוך על חברת רותם אמפרט שתבצע באופן תקין את הנדרש כדי להבטיח את מניעת ההשפעה השלילית של המכרה על סביבתו, האנושיים והפיזית גם יחד.

במשך שנים ארוכות מפעלי רותם מזהמים את עין בוקק וכן את עין צין ועין עקרבים שבקרבת אזורי הכרייה. רק ביוני האחרון זוהם נחל אשלים בחומצה שפרצה ממאגר שפכים שלפי התכנית החלה במקום היה אמור להיות סוגר ומשוקם מזה כ- 15 שנה. מי שהזיק כך לסביבה הטבעית, ודאי שאסור לתת לו גם את היכולת להזיק במקום אחר, וודאי שלא לבריאותם של אנשים.

מידע עדכני זה, בצירוף למידע המוקדם יותר על הזיהום שמקורו במפעל, מלמד שאין זה סביר לאפשר למי שמתנהל כך להתחיל בפעילות חדשה עם פוטנציאל לפגיעה בסביבה ולאדם, במיוחד כשאין בה כל חשיבות לאומית, ויש לעצור את ההליך התכנוני במקרה זה, ולהגביל את מפעלי רותם אמפרט להמשך כריה אך ורק בשטחים העצומים שכבר כעת כלולים בזיכיון שלהם.

בעד הצעת היו"ר: 21

בעד הצעת נציג 'ארגון הגג': 1

נמנעים: 3

התקבלה הצעת היו"ר.

7. תמ"א 14/8: מחצבת קדרים

מטרת הדיון: דיון בהעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
מר אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית	ענת שריד, ליאת פלד, לשכת התכנון מחוז חיפה
גב' דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון	נירית חומסקי, שארבל שחאדה, אריאל פרינץ חגית
מר שחר סולר, מר רם אלמוג, נציג השר להגנת הסביבה	אייזנמן-מלכה, מאיה עציוני, משרד האנרגיה
גב' דורית הוכנר, מר יוסי וירצבורגר, נציגת שר האנרגיה	נעמה לוי, חיקי דוידוב, קיבוץ קדרים
מר ראם חממי/גב' מיכל אריאל, נציג שר הביטחון	שלמה מושליאן, משטרת ישראל אגף תכנון
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות	עדי סולימנוף, משרד הביטחון
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	ענבל מינץ, קייטי ברייד, גיא פרוספקט
מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות	אור רזנמנד, ערוץ 8
גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים	רוית שטיסל, קואליציה לבריאות הציבור
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה	ליה שחר ברמן, מגמה ירוקה
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה/ מר רפי אלמליח, מ"מ נציג השר (מטעם רשות מקרקעי ישראל)	דורון פרידלר, חברת אבן וסיד בע"מ
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון	חנה ויטלזון, יונס זילבר, תדמור עציון, חובב וייס, גרג שלו, זינה פרפליצין, מנהל התכנון
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים	תדמור עציון, אפרת ברנד, יועמ"ש המועצה הארצית
גב' ורד סלומון ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה	שיר בן אסמהן, טילי לנדאוי, הילה לוי, מתי אלנשטיין, נריה גרינוולד, מזכירות המועצה הארצית
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים	חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית
מר יונה יהב, ראש העיר חיפה	
מר דוד אריאלי, ראש מועצה מקומית קרית טבעון	
מר אהרון דרור, ראש מועצה מקומית גן יבנה	
מר עמיר ריטוב, ראש מועצה אזורית לב השרון	
מר גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול	
מר ברוך יוסקוביץ', חבר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	
מר אמנון פרנקל/ גב' ארזה צ'רצ'מן, נציגים מטעם הטכניון	
גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגת בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	
מר אלי בן ארי/ מר אסף זנורי, מ"מ נציג מטעם 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	
גב' ליאת הלב"ץ, מ"מ נציג הדור הצעיר	

רקע:

אתר קדרים נמצא מצפון לדרך 85, בין צומת חנניה (במערב) למחלף נחל עמוד (במזרח). אתר קדרים הינו מקור עיקרי לאספקת המחסור העתידי בחומרי גלם בכל אזור הצפון. המחצבה הקיימת באתר מהווה כיום מקור אספקה מקומי של חומרי גלם לאזור הגליל והרחבתה במסגרת תכנית זו תאפשר אספקה עתידית של חומרי גלם בהיקפים גדולים ולרדיוס רחב יותר לאזור הצפון.

מהלך הדיון:

עורך התכנית הציג את התכנית באמצעות מצגת והתייחס לדברים הבאים:

- מיקומה של התכנית, הרקע הסטטוטורי של האתר ביחס לתכניות מאושרות, וכן את ההליך הסטטוטורי בקידום התכנית, שכלל, בין היתר גיבוש חלופות והכנת תסקיר השפעה על הסביבה.

- ציין את התיאומים שנעשו עם קיבוץ קדרים על מנת לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של המחצבה.
- בעניין התחבורה – ציין שהתכנית מציעה שני פתרונות ביניים: האחד כניסה דרך מס' 85 והשני כניסה דרך מחלף נחל עמוד, וכאשר ימומש תת"ל 49 תתאפשר גישה ישירה למחצבה באמצעות מחלפון.
- כתנאי לתחילת פעילות של מפעיל שני, התכנית מחייבת הפעלת תחנת ניטור רציפה בקדרים בנוסף לניטור סביבתי שנערך אחת לתקופה.
- ביחס לאקוסטיקה ורעש- ציין שעל- פי בדיקות שנעשו לא צפויות השפעות של רעש. עם זאת, ננקטו צעדים המגבילים את פעילות המחצבה בשעות ובימים שצפויה רגישות לרעש.
- לעניין הנושאים התפעוליים- ציין שעמדת מינהל התכנון הייתה שאין לכלול הוראות תפעוליות כחלק ממסמכי התכנית. עם זאת, במסמך ההתחייבות עם הגורמים הרלוונטיים מוטמעים ביצוע הנושאים התפעוליים שבאחריותם.

בהתייחס לנושאים התפעוליים **נציג 'ארגון הגג'** שאל מדוע המסמך אינו נמצא כחלק ממסמכי התכנית שתהיה אפשרות לציבור להתייחס להוראות התפעוליות.

נציג מטעם קיבוץ קדרים טענה שיש השלכות סביבתיות עבור הקיבוץ מהמחצבה כמו רעש הנובע משינוע וגריסה ולא רק מעבודות של המחצבה עצמה. בהתייחס להוראות התפעוליות, טענה שמאחר ונושא כמו רישוי עסקים אינו נכלל בהוראות התכנית, לא תהיה בקרה שתבדוק האם המחצבה פועלת כשורה. בנוסף התייחסה לתנועה הרבה של משאיות המייצרות עומסים כבדים באזור וטענה שיש לקשור בין הגדלת היקף פעילות המחצבה שתגביר את היקף תנועת המשאיות לביצוע המחלפון.

עורך התכנית השיב בהתייחס לסוגיה התחבורתית שלא קיימת בתכנית שלביות ביצוע ביחס להגדלת היקף פעילות המחצבה וציין שנעשה תיאום עם נתיבי ישראל.

היועמ"ש למועצה הארצית השיבה כי אין מחלוקת על חשיבותם של הנושאים התפעוליים אך אין מקום להכלילם בתכנית היות ולא מדובר בהוראות תכנוניות אלא בהיבטים הנוגעים לאופן תפעול המחצבה, אשר מעוגנים בחקיקה או בתקנות המסדירים היבטים אלה.

נציג השר להגנת הסביבה סבר שהתסקיר השפעה על הסביבה נעשה בצורה מיטבית וכלל תאומים עם ראשי המועצות האזוריות באזור וכן עם קיבוץ קדרים. כמו כן, ציין שמאחר ומדובר באזור כפרי יש להתייחס ברגישות רבה יותר להיבטים סביבתיים. לעניין ההוראות התפעוליות, סבר שעקרונית אין מקומם במסמכי התכנית אך בשל הקושי ליישם, ראוי שיכללו בהוראות התכנית.

יו"ר המועצה הארצית סבר כי אין לכלול את ההוראות התפעוליות בהוראות התכנית. על הנושא לקבל מענה בהתאם לדין הקיים.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 7.12.17):

המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה מסמכי התכנית, ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה, חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה, מסמך התחייבות בנוגע לתפעול המחצבה והיבטי שיקום נופי, המלצת הולנת"ע מיום 18.7.17, ולאחר שנשמעו ההתייחסויות שעלו בדיון, מחליטה כדלקמן:

1. בהוראות התכנית יירשם כי החציבה תעשה בהתאם לכל דין, לרבות דיני הגנת הסביבה ודיני רישוי עסקים.
2. להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור לתקופה של 60 יום, בכפוף לתיקון לעיל, ובתיקונים טכניים של מינהל התכנון. בנוסח ההודעה יירשם המועד האחרון להגשת הערות והשגות לתמ"א.
3. להסמיק את הולנת"ע לדון בהערות ובהשגות שיוגשו לתכנית, ולהגיש המלצותיה למועצה הארצית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

9. אחסון חירום לקונדנסט בתמהיל הפיתוח של מאגר הגז הטבעי "לוייתן" מטרת הדיון: דיון בהמשך לדיון המועצה הארצית מיום 6.12.16 בהתייחס לתמהיל הפיתוח של מאגרי "כריש- תנין"

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
מר אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית	זיו דשא, ראש המועצה המקומית זכרון יעקב
גב' דלית זילבר, מנהלת מנהל התכנון / גב' רונית מזר, גב' נועה נאור, מ"מ מנהלת מנהל התכנון	דני גולדברג, מהנדס העיר יקנעם
מר שחר סולר, גב' אילה גלדמן, נציג השר להגנת הסביבה	מוניק רונפינו, עוזרת ראש העיר יקנעם
גב' דורית הוכנר, מר יוסי וירצבורגר, נציגת שר האנרגיה	איל רום, מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח מגידו
מר ראם חממי/גב' מיכל אריאל, נציג שר הביטחון	יהודה ברנר, יו"ר מטה המאבק שומרי מישור החוף
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות	אילנה ולנסי, שלומית ולנסי, מושב דור שלמה מושליאן, משטרת ישראל
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	אלר נווה, לאה לוי-קאן, תושב חיפה
מר רענן אמואל, מ"מ נציגת שר החקלאות	אבישי כספית, מושב אליקים
גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים	טל פריישר, פול לי, תושב עין עיון
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה	ברוך שמיר אריאל פישר, מועצה אזורית מגידו
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה / מר רפי אלמליח, מ"מ נציג השר (מטעם רשות מקרקעי ישראל)	מודי ברכה, תומר מירז, מועצה אזורית חוף כרמל
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון	עמי מלול אלי בידמן, אפרת קיזמבר, עמשילי שלמה, עמותת התושבים להגנת הסביבה- כרמל מנשה
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים	חיה ארז מייצגת את עיריית יקנעם
גב' ורד סלומון ממון, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה	גורסקי יקטרנה, נציגת מטה יקנעם
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים	עידו דיוויסון רומנו, ארז מימון, אביב לוי, ענבל מירון לני, דיאנה גורסקי, ימני ספיר, משכית לאופר, עינת שושני, דוד גאיל, רונית מוסל, אלה מימון, סולומון, אילן סולומון, משה ברק, אורנה בר-לב, דיאן רבינוביץ, פמלה לורן, עמית שניר, לוי כהן, ציון גדי, טלי הורוצי, מעיין הורוצי ליור סבי, חיים סבי, יאיר סבי, נירית גזית, אורון אוריל, גבי לוריה, זיו לריסה, ליעד פיון, סיון ברנר, מיכל אליעד, רועי שימרון, נועה כץ, איתמר ליבנה, גבריאל פלד, תושב זכרון יעקב
מר דוד אריאלי, ראש מועצה מקומית קרית טבעון	גלגה אהוי, תושבת בת שלמה
מר אהרון דרור, ראש מועצה מקומית גן יבנה	ענת גלעד, עילי קורן, רבי לוריט, אפרת ולנסי, ליאורה לוי, ליאורה רני, תמיר בוסתנאי, חוה גלבע, יעל דומני, איריס אושרי, תושב יקנעם
מר גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול	ליאת פלד, ענת שריד, לשכת התכנון מחוז חיפה
מר ברוך יוסקוביץ, חבר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	לאה גנדלין, לשכת התכנון מחוז צפון
מר אמנון פרנקל, גב' ארזה צ'רצ'מן, נציגים מטעם הטכניון	דיוויד מלז טוב, איריס שמר, מלון זינג, איל גור, דניאל רימון, חברת נובל אנרגי
גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגת בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	אילון בריגר, נציג הנוער העובד והלומד- זכרון יעקב
מר אלי בן ארי, מ"מ נציג מטעם 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	עופר ינאי, נופר אנרגיה
גב' ליאת הלב"ץ, מ"מ נציג הדור הצעיר	עינת בורשטיין, קרן קיימת לישראל
	אליכז רוזנמד, ערוץ 8
	ליה שחר ברמן, מגמה ירוקה
	אורנה גובלי, פרומקין מאיר, רות שטוסל, הקואליציה לבריאות הציבור
	רעות חבי, המשרד להגנת הסביבה
	חגית אייזנמן-מלכה, מאיה עציוני, אריאל פרינץ משרד האנרגיה
	ערן ניסים, הגר שושן, אפרתי גטר, איגוד ערים שכון כרמל
	שרון ארצי, אביעד שק, נאוה בלה, מועצה מקומית זכרון יעקב
	הגר ראובני, מרחב ביוספרי מועצה אזורית מגידו
	עדי סולימנוף, משרד הביטחון
	יורם אילן, מומחה לניהול סיכונים
	יובל ארבל, עמותת צלול
	עידן פרשקוביץ, חנוך ברש, יעלה רובינשטיין, ולדי בורודובסקי, ג'יהאן תחאוכו, חיים בנדיבה, גרג שלו, חובב וייס, מנהל התכנון
	אפרת ברנד, תדמור עציון, יועמ"ש המועצה הארצית
	מתי אלנשטיין, נריה גרינולד, מזכירות המועצה הארצית
	חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

*יצאה במהלך הדיון

רקע:

סעיף 6.2 בהוראות תמ"א 37/ ח קובע כי בתכנית פיתוח הכוללת מתקני טיפול, הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה, טרם קבלת החלטה, יעביר את תמהיל הטיפול בגז המוצע (ים-יבשה) לאישור המועצה הארצית, ויכלול את המיקום העקרוני של מתקני הטיפול העיקריים ואת ההצדקה לפריסתם בים וביבשה. בהתאם לכך, אושר בישיבת המועצה הארצית, מיום 5.4.2016, תמהיל הפיתוח של מאגר לווייתן. בהמשך, בדיון המועצה הארצית מיום 6.12.16 אושר מיקום למיכל אחסון בחרום של קונדנסט באתר חגית, בתא שטח 202 לפי תמ"א 37/ ח. מדובר במתקן אחסון חרום שנועד לצורך אחסון זמני, למקרה שלא ניתן יהיה להעביר את הקונדנסט בצנרת הייעודית או במקרה ותיווצר בעיה בקליטתו. בעניין החלטת המועצה הארצית לעיל הוגשה עתירה (בג"צ 2974/179) ע"י עיריית יוקנעם עילית, המועצה האזורית מגידו, ועד מקומי בת שלמה והעמותה להגנת הסביבה הביוספרית כרמל-מנשה. בדיון בבית המשפט הם ביקשו לפנות אל המועצה בבקשה כי תשוב ותשקול את החלטתה מיום 6.12.16, זאת בשים לב לדיון שהתקיים ביום 8.8.17 במסגרתו עודכנה המועצה הארצית כי פיתוח מאגרי כריש ותנין יעשה על פי הבאר. בית המשפט נענה לבקשתם זו ואפשר להם לפנות אל המועצה הארצית. הדיון הנוכחי במועצה הארצית מתקיים בהמשך להמלצת בית המשפט למיצוי ההליכים.

מהלך הדיון:

יו"ר המועצה הארצית פותח את הדיון: מיקד את נושא הדיון שעומד בפני המועצה הארצית והבהיר כי הדיון יעסוק בהחלטת המועצה על מיקום מיכל האחסון לקונדנסט בשעת חרום.

נציג מטעם המשרד להגנת הסביבה הציג את עמדת המשרד להגנת הסביבה לפיה אחסנת הקונדנסט ביבשה עדיפה על פני אחסנה בים. טען שבמקרים של תקלות כמו דליפות, הטיפול בתקלות בים עשוי להיות מורכב יותר מאשר מאחסון ביבשה וכן הנזק הסביבתי שצפוי להיגרם הינו רב יותר וצפויות להיות לכך גם השפעות כלכליות ותיירותיות. עוד טען בהתייחס לחלופה שמציעה אחסון תת ימי, כי אין מידע וניסיון מספק לכך שחלופה זו תהיה אמינה במקרים של אירועים קיצוניים בים וציין כי בשנים האחרונות תדירותם ועוצמתם של סערות בים התיכון הולכות וגוברות.

ראש העיר יוקנעם סבר שאחסון הקונדנסט ייפגע באיכות החיים ובבריאות התושבים באזור ויפגע בהתפתחותה של העיר בשל יצירת מפגע סביבתי. ביקש שייבחנו חלופות אחרות למיקום אחסנת הקונדנסט.

ראש מועצה אזורית מגידו טען שיש למקם תשתיות בים או רחוק מריכוזי אוכלוסייה. טען שעל פי חוות דעת של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, הפקת קונדנסט ואחסונו עשוי לחשוף את האוכלוסייה למגוון רחב של סכנות בריאותיות לרבות פליטות של חומרים אורגניים נדיפים. בנוסף, טען גם להשלכות סביבתיות על מי התהום.

נציגי תושבים של המועצה אזורית מגידו טענו שלא נעשה הליך מספק של בחינת חלופות לאחסון הקונדנסט. בהתייחס להגדרה של אחסון בשעת חירום טענו שזו הגדרה בעייתית ושאינה ברורה דיה. טענו שבמסגרת לוחות הזמנים שקבע בית המשפט ניתן לדחות את ההחלטה במועצה הארצית על מנת שייבחנו חלופות נוספות כדלהלן:

- מיכל אחסון תת ימי - טען שבחלופה זו אין סיכון סביבתי שעשוי להיגרם כתוצאה מדליפות או מהשפעות של סערות בים.
- הזרמה הפוכה בצינור קצא"א - בזמני שגרה כיוון הזרימה הינו צפונה וככל שישנה תקלה בצינור וכן בשעת חירום, תיעשה הזרמה דרומה לכיוון אשדוד.
- עוד טענו שרמת הסיכון הביטחוני באחסון היבשתי באתר חגית עשוי להיות גבוה יותר במקרים בשעת חירום.

באת כח מטעם עיריית יקנעם טענה שבדיונים שנערכו לעניין מאגרים 'תנין' ו'כריש', החלופה לאחסון בים הייתה מקובלת על משרדי האנרגיה והסביבה. בהתייחס לחלופה של הזרמה הפוכה, טענה שיתרונותיה הם בניצול יעיל יותר של השטח וכן גם בהיבטים סביבתיים של שמירה על שטחים פתוחים בעלי חשיבות נופית.

נציג מטעם עמותת "צלול" התנגד לחלופה שהוצגה, לאחסון הימי, בטענה שבמקרה של דליפה יכולות להיווצר השלכות הרסניות על הסביבה.

נציג שר הבריאות טען שהפיתרון לאחסון קונדנסט ביבשה אינו מהווה כל סיכון בריאותי לתושבים שמתגוררים בסביבת אזור המיועד להקמת מיכל אחסון הקונדנסט.

נציגת שר האנרגיה טענה שמכיוון שמאגר לווייתן מהווה מקור אספקה אסטרטגי של גז טבעי עבור מדינת ישראל, יש להשקיע את מירב המאמצים שיבטיחו את אמינות האספקה. הציגה את המערך המתוכנן לפינוי הקונדנסט, אשר כולל 2 מערכי צנרת ומיכל גיבוי באתר חגית שימוגן בהתאם ואמור לשמש כגיבוי בזמן חירום וריק בשגרה. כמו כן, הציגה את המרחק הרב של מיכל האחסון בחגית מיישובי הסביבה. טענה שהחלופה לאחסון יבשתי היא החלופה שתוכל להבטיח את אמינות אספקת הגז.

בהתייחס לחלופה שהוצגה להזרמה הפוכה בצינור קצא"א, טענה שההזרמה דרומה תפגע באמינות אספקת הגז, אינה מהווה פתרון לשעת חירום ואינה נותנת מענה ופוגעת ביתירות של כניסות הגז הטבעי מצפון ומדרום. בנוסף, יידרש הליך סטטוטורי נוסף כדי ליישם את החלופה הזו. פרטה את החסרונות של החלופה להקמת מיכל תת-ימי לאחסון קונדנסט, בהיבט סביבתי, כולל סיכוי לדליפות, הקושי בתפעול ובטיפול בתקלות וקושי בהגנה על המתקן. ציינה כי חלופה זו עשויה לפגוע באמינות האספקה.

בא כח מטעם חברת נובל אנרג'י הציג את התנגדות החברה לדחייה של ההחלטה ב- 45 יום.

ראש העיר חיפה ביקש שייבחנו החלופות הנוספות למיקום המיכל בצורה שקופה בפני הציבור ולאחר מכן המועצה הארצית תשוב ותדון בהן. בנוסף, ביקש למנוע את האפשרות של העברת הקונדנסט לחיפה ואגירתו בחיפה.

נציג הטכניון טען שהחלופה התת ימית כפי שהוצגה בפני המועצה הארצית לא נבחנה לעומק על ידי המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, טען שהנימוק שהציג המשרד להגנת הסביבה לפיו הטיפול באחסון הימי עשוי להיות מורכב יותר בעת תקלות, אינה מספקת מול הפגיעה הסביבתית שתיווצר לתושבים. בנוסף, טען שלא נבחנו המשמעותיות הביטחוניות בעת תרחיש ביטחוני באתר האחסון היבשתי.

מ"מ נציג הטכניון טענה שיש לתת משקל רב יותר לבחינת החלופות על ידי גורמים מקצועיים שאינם מטעם המדינה. בנוסף, התנגדה לקו הקונדנסט שיעבור מחגית לבז"ן בחיפה בשל החשש מתקלות.

נציג שר הביטחון בהתייחס להיבט הביטחוני שהועלה על ידי נציג הטכניון באחסנה היבשתית, טען שכל אישור שיינתן יהיה בכפוף להנחיות של פיקוד העורף.

ראש המועצה האזורית אשכול תמך בעמדת המשרד להגנת הסביבה לפיה החלופה היבשתית עדיפה על פני החלופה הימית, עם זאת הציע שתינתן דחייה של 45 יום כדי שתמוצה בחינת החלופות השונות עד תום.

נציג 'ארגון הגג' סבר שישנה חשיבות בלוחות הזמנים באספקת הגז למשק, עם זאת טען שמיקומו המוצע לאחסון היבשתי של קונדנסט הינו בשטח בעל ערכיות נופית רבה ולכן יש לבצע בחינה מחודשת לעניין החלופות שהוצגו בפני המועצה הארצית, וזאת בפרק זמן של 60 יום.

ראש מועצה מקומית גן רווה טען שהמועצה הארצית צריכה להסב את תשומת ליבה לטענת התושבים בהתייחס להשלכות הסביבתיות של הקמת מיכל אחסון בחגית. עוד טען שלאור החלופות שהוצגו על ידי המשרד להגנת הסביבה ועמדות התושבים לא ניתן להכריע בדבר החלופה העדיפה, לכן נדרש פרק זמן קצר נוסף שבו ייבחנו החלופות ולאחר מכן המועצה הארצית תכריע בהן.

נציג המהנדסים והאדריכלים סבר שמשך הזמן המבוקש ל- 60 יום לבחינת החלופות, לא יספיק להליך של בדיקה מעמיקה.

נציגת הדור הצעיר בהתייחס ללוחות הזמנים טענה שלא צריכה להתקבל החלטה שתיפגע בתושבים למרות לוחות הזמנים. עוד טענה שחוסר הבהירות הנוגע להגדרת מצב חירום עשוי ליצור מצב בו מיכל האחסון יתמלא לעתים קרובות יותר. כמו כן, טענה שבחינת החלופות שנעשתה על ידי משרדי הממשלה לוקה בחסר ולכן אינה נותנת את אמונה בהן.

יו"ר המועצה הארצית ציין שמיקום מיכל החרום לקונדנסט באתר חגית מסתמך בין היתר על עמדת המשרד להגנת הסביבה, לפיה ההשלכות הסביבתיות מאחסון בים עלולות להיות חמורות וטען שכל עיכוב בהחלטה ייפגע באספקת הגז הטבעי לתחנות הכוח ולמפעלים, דבר שיפגע בסופו של דבר בציבור.

מתכנת מחוז חיפה טענה שיש לאשר את מיקום מיכל האחסון בחגית מכיוון שהקו המחבר בין אסדת הטיפול בגז ועד למפרץ חיפה יוותר ללא מתקן גיבוי לאחסון הקונדנסט, שמתוכנן באתר חגית, וככל שהקונדנסט יחל לזרום צפונה ללא מיכל איחסון לחירום, עלולות להיות לכך השלכות סביבתיות חמורות עבור התושבים במפרץ חיפה. ביקשה שאם תתקבל החלטה על בחינת חלופות נוספות למיקום המיכל, יש לאפשר להשהות את הטיפול בבקשות להיתר שהוגשו לצנרת קונדנסט המחברת בין תחנת CVS לבין צינור קצא"א.

נציגת מינהל התכנון טענה שכאשר אושרה תמ"א 37/ח, לאחר עריכת תסקיר השפעה על הסביבה, המסקנה הייתה שאין כל סיכון סביבתי ממיכל אחסון קונדנסט באתר חגית ולכן אין כל סיבה לפתוח את הדיון של הליך לבחינת חלופות נוספות כפי שעלה בדיון.

נציג השר להגנת הסביבה טען שהתכנית אושרה במועצה הארצית אחרי הכנת תסקיר השפעה על הסביבה מלא שהתייחס למקרה קיצון בו כל כמות הגז הטבעי מטופלת ביבשה, כולל טיפול בתוצרי הלוואי שלו. כמו כן בתכנית נקבעו מרחקי הפרדה מחומרים מסוכנים, כך שלא עשויה להיות פגיעה בתושבים.

נציג מטעם המשרד להגנת הסביבה הציגה את הרכב הקונדנסט ממאגר לויתן ביחס לסוגי הנפט שמיובאים לארץ בשגרה, בהיבט של תכולת חומרים אורגניים נדיפים. הבהירה שתכולת חומרים אלה נמוכה יותר בקונדנסט מאשר בסולר ובחלק מסוגי הנפט כאמור.

נציג שר האנרגיה (הממונה על ענייני הנפט) טען שיש משמעות רבה ללוחות הזמנים להקמת המתקנים הנדרשים לקליטת הגז ממאגר לויתן. הבהיר שמדובר במיכל אחסון ריק בזמני שגרה ורק בזמן חירום יהיה צורך במילוי. הבהיר שקיים סיכוי נמוך מאוד לדליפה ממנו. בנוסף, סבר שהפתרון לאחסון היבשתי הינו עדיף מבין החלופות שנבחנו.

נציג רט"ג הציע שתבחן האפשרות להצמיד את מיכל האחסון לתחנת הכוח.

הוחלט:

המועצה הארצית קיימה הצבעה שתי הצעות ההחלטה שלהלן:

הצעת היו"ר (פורסם במסמך החלטות בתאריך 7.12.17):

בפני המועצה הארצית הוצגו:

1. החלטות המועצה הארצית מיום 5.4.16 ומיום 6.12.16 בעניין תמהיל הפיתוח של מאגר לויתן ופרוטוקול דיון המועצה הארצית מיום 8.8.17 במסגרתו עודכנה המועצה בעניין תמהיל הפיתוח של מאגרי הגז כריש ותנין.
2. עמדות נציגי הרשויות המקומיות שהשתתפו בדיון ושל ב"כ הצדדים לעתירה (בג"צ 2974/17), שהעבירו את עמדתם בכתב לקראת הדיון.

3. התייחסות נציגי משרד האנרגיה, המבהירה כי המיכל יהווה גיבוי במצבים בהם לא ניתן יהיה להזרים את הקונדנסט לבתי הזיקוק ולקולטו שם. כמו כן הובהרו ההבדלים המשמעותיים בין מאגר לווייתן לבין מאגרי כריש- תנין אשר כנגזרת מהם אושרו תכניות פיתוח שונות לשני המאגרים, ובכלל זה בכל הנוגע למיקום מיכלי אחסון קונדנסט. מאגר לווייתן הוא מאגר אסטרטגי, אשר עתיד לספק את רוב תצרוכת הגז הטבעי למשק בעשורים הקרובים, מה שיצור תלות גבוהה של משק החשמל והמשק הישראלי כולו במאגר זה. עובדה זו מחייבת רמת אמינות ויתירות גבוהות ביותר של המאגר ומשכך קיימת עדיפות מובהקת למיקום מיכל האחסון באופן שניתן יהיה לטפל בו ולתפעל אותו בצורה מיטבית. הקושי להגן על יותר ממתקן אחד בים (אסדה ומיכלית), הקושי בפריקה בשעת חירום או בעת ים גבוה, תפעול ותחזוקה מורכבים יותר בים מאשר ביבשה מטים כולם את הכף באופן ברור למיקום המיכל בתחום השטח שמאפשרת תמ"א 37/ ח ביבשה.

4. עמדת המשרד להגנת הסביבה, ולפיה אחסון קונדנסט ביבשה עדיף מאחסונו בים (בקרבה ליבשה) זאת בשל היכולת להכיל ולטפל טוב יותר בדליפה ביבשה. בהתייחס לחלופה למיקום מיכל אחסון חרום לקונדנסט בקרקעית הים בקרבת אסדת הטיפול והובלתו בצורת אל המים הכלכליים, חלופה זו אינה מומלצת מבחינה סביבתית, מכיוון שתקשה מאד על טיפול בדליפות שמן, תצריך הזרמת קונדנסט בצורת ארוכה מאסדת הטיפול לכיוון המים הכלכליים ושם תצריך מורכבות תפעולית גבוהה בהעברת הקונדנסט לספינה, דבר שמגביר את הסיכון לדליפה.

כמו כן, השתכנעה המועצה, על בסיס התייחסות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, כי אין מניעה בריאותית או סביבתית במיכל הגיבוי בחגית.

לאחר ששמעה ושקלה את כל אלה, המועצה השתכנעה כי בכל הנוגע למאגר לווייתן, אין למקם את מיכל האחסון בחרום של הקונדנסט במים הכלכליים, וזאת בשים לב להבדלים בין מאגר זה לבין מאגרי כריש ותנין בהתייחס להיבטים האסטרטגיים, התפעוליים, הסביבתיים והביטחוניים השונים בין שני המקרים. בנוסף, השתכנעה המועצה כי גם החלופות הנוספות ביבשה או במים הטריטוריאליים למיקום מיכל האחסון בחרום לקונדנסט, כפי שהוצגו ע"י הצדדים בדיון, אינן נותנות מענה הולם לצרכי משק האנרגיה של המדינה מכל ההיבטים המפורטים לעיל.

לאור כל אלה מצאה המועצה כי אין מקום לשנות מהחלטתה מיום 6.12.16.

הצעת נציג 'ארגון הגז':

הדיון עסק בבחינה מחודשת של האישור להקמת מיכל לקליטת קונדנסט ממאגר לווייתן במקרי חירום, בהם לא ניתן להעבירו לבז"ן. במהלך הדיון הציגו מומחים מטעם הרשויות באזור, תוצאות של בחינה מקצועית שכללו שתי חלופות שעל פניהן נראות עדיפות על חלופת המיכל בחגית. האחת, היא חלופה להקמת מיכל תת ימי לצד האסדה, פתרון מקובל בעולם שהמשרד להגנ"ס מתנגד לו אמנם, אך שלטענת המומחים הסיכון הוא נמוך בהרבה מכפי שהם טוענים. הפתרון השני נראה פשוט ואלגנטי אף יותר – לאפשר הזרמה הפוכה במקרי חירום בצינור הקיים המזרים כיום דלק צפונה. אמנם לטענת משרד האנרגיה זה לא בסדר שכל הדלק יזרם דרומה, אבל היות ומדובר בפרקי זמן קצרים בלבד נראה שטיעון זה אינו רלוונטי.

לשתי החלופות המוצעות גם יתרון גדול על חלופת חגית, שיכולה להוות פתרון רק לתקלה מחגית והלאה, בעוד שהמיכל הימי נותן פתרון לתקלה כבר מהאסדה והלאה, ופתרון ההזרמה ההפוכה נותן פתרון מהחיבור ליבשה. צריך גם לזכור שהשטח שאושר למתקנים בחגית הוא כיום שטח פתוח ערכי ביותר, שמתאפיין בפריחה מהיפות בארץ בחודשי החורף והאביב. השיקול של הימנעות משימוש בשטח זה במידת האפשר אף הוא רב חשיבות. כך גם חששם של התושבים מהפגיעה במיכל שתגרום לאסון סביבתי.

אין ספק ששינוי החלטה קיימת מסרבל את ההליך, וגם דוחה בתקופה מסויימת את ביצוע הפתרון. אולם הליכי תכנון מטבעם אורכים זמן, וחובתו של מוסד תכנון היא לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר תכנונית לטווח של שנים ארוכות על סמך תשתית המידע המלאה.

לכן, בנסיבות העניין, אין זה סביר להותיר את ההחלטה הקודמת על כנה ולא לבחון, בתוך זמן קצר (לטענת המומחים די לצורך כך כ-60 יום), את שתי החלופות המוצעות, שעל פני הדברים נראה כי הן יכולות לספק פתרון טוב יותר מזה שעליו הוחלט. מוצע לקיים דיון נוסף בעוד 2 ישיבות לאחר בחינת החלופות על ידי מומחים בלתי תלויים באופן מלא שיוצג בפני המועצה.

בעד הצעת היו"ר: 14

בעד הצעת ארגון הגג: 7

נמנעים: 2

התקבלה הצעת היו"ר.

10. תקנות התכנון והבניה

תקנות 3088/01 – שינוי שימוש למטרת עסק

תקנות 3086/01 – עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

מטרת הדיון: דיון בהמלצה לשר האוצר על התקנת התקנות.

ירד מסדר היום.

11. הקמת מרחבי תכנון מקומיים בישובים במחוז מרכז

מטרת הדיון: דיון באשרור המלצת המועצה הארצית לשר האוצר מיום 8.10.08 בנושא הקמת מרחבי תכנון גדרה, גן יבנה וכפר יונה ובשינוי מרחבי תכנון זמורה ושרונים.

חברי מועצה נוכחים:

מר אביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית
 גב' דלית זילבר, מנהלת מנהל התכנון
 מר שחר סולר, נציג השר להגנת הסביבה
 גב' דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה
 מר ראם חממי, נציג שר הביטחון
 מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות
 מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
 מר רענן אמויאל, מ"מ נציג שר החקלאות
 גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
 מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה
 מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון
 מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
 מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים
 *מר אהרון דרור, ראש מועצה מקומית גן יבנה
 מר גדי ירקוני, ראש מועצה אזורית אשכול
 מר ברוך יוסקוביץ', חבר הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

*לא השתתף בהצבעה

נוכחים נוספים:

דוד נקאש, חוקר של תכנית מחלף בית דגן
 דוד רוטר, גידי בן עמי, אלון אלרט, גרג שלו, עידן ויינר, מנהל התכנון
 אור לוי, יועץ מטעם שמאות ממשלתית
 תדמור עציון, אפרת ברנד, יועמ"ש המועצה הארצית
 נריה גרינולד, מתי אלנשטיין, מזכירות המועצה הארצית
 חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

רקע:

במהלך השנים 2007-2009 קידם משרד הפנים מדיניות לפיה יש לבחון הקמתן של ועדות מקומיות ברשויות שאוכלוסייתן גדולה מ-14,000 תושבים ופיצולן מהוועדות המרחביות. זאת במטרה לאחד סמכויות ואחריות בידי השלטון המקומי, לייעל ולקדם את הליכי התכנון, הרישוי והאכיפה ולשפר את רמת השירות לתושב.

על סמך מדיניות זו התקבלו במועצה הארצית, בין היתר ההחלטות כמפורט להלן:

מחוז מרכז:

החלטה מיום 07.10.2008, שעיקרה, בין היתר, הענקת מעמד של ועדה מקומית לפי סעיף 18 לחוק התכנון והבניה לרשויות: גבעת שמואל, קלנסואה, כפר קאסם, גדרה, קדימה – צורן, כפר יונה וגן יבנה.

מחוז צפון ומחוז דרום:

החלטה מיום 06.01.2009, שעיקרה בין היתר, הענקת מעמד של ועדה מקומית לפי סעיף 18 לחוק למועצות האזוריות בתחום מחוז הדרום והצפון ולרשויות מקומיות מעל 15,000 תושבים.

משכך, פעלו מנהל התכנון והנהלת המחוזות לבחינת יישומן של החלטות אלה, נבחנו שיקולים כלכליים, סוגיות יעילות ניהוליות ואיכות השירות לציבור והוצאו מסמכי המלצות וקריטריונים אשר לאורן הוקמו במחוזות השונים ועדות מקומיות, תוך פיצולן מהוועדות המרחביות.

לאור הזמן שחלף מבלי שנתקבלו החלטות למסמך ההמלצות למחוז מרכז מפברואר 2015, נערכה ביוני 2016 בחינה מחודשת להקמת הוועדות ברשויות המקומיות, בראשות מנכ"ל משרד האוצר שביהן כיו"ר הוועדה המחוזית מחוז מרכז, מתכנתת מחוז מרכז, אגף ועדות מקומיות ומטה הדיור בשיתוף ראשי הרשויות ויושבי-ראש הוועדות המרחביות במחוז ובנובמבר 2016 פורסמה החלטת מנכ"ל האוצר שקבעה

כי יש להמשיך וליישם את החלטת המועצה הארצית מ-2008 וכן את החלטת הממשלה מ-אוגוסט 2015 לבחינת הקמת ועדות מקומיות במגזר המיעוטים.

תבחין מספר התושבים ברשות השתנה לאורך השנים בעוד המדיניות ב-2007 התייחסה ל-14000 תושבים ברשות, המלצת המועצה הארצית ב-2009 הייתה ל-15000 תושבים בהתייחס למחוז צפון ודרום בלבד, וב-2016 קבע שר האוצר כי מספר התושבים הקובע לבחינת הקמת ועדה מקומית יעמוד על 20000 תושבים. הרשויות המקומיות לגביהן מבוקש תיקוף המלצת המועצה הארצית מיום 07.10.2008 הן: גן יבנה, גדרה, כפר יונה - במחוז מרכז.

מהלך הדיון:

נציגת אגף וועדות מקומיות במינהל התכנון הציגה את הרקע לדיון באמצעות מצגת וציינה כי מבקשים לתת תוקף להמלצת המועצה הארצית משנת 2008 בנושא הקמת וועדות מקומיות נפרדות כחלק מהתפיסה של הרחבת סמכויות השלטון המקומי לצורך ייעול וקידום הליכי תכנון, רישוי ואכיפה, כמו גם שיפור רמת השירות לציבור.

פירטה את השינויים הנדרשים לפי וועדות, להלן:

- הקמת וועדות מקומיות נפרדות לגן יבנה וגדרה ושינוי הוועדה המרחבית זמורה כך שתכלול את הישובים בני עייש, מזכרת בתיה וקרית עקרון.
 - הקמת וועדה מקומית נפרדת לכפר יונה ושינוי הוועדה המרחבית שרונים כך שתכלול את פרדסיה, קדימה-צורן, אבן יהודה, תל מונד ואלכין.
- הבהירה כי הוועדות הללו עברו מבחן כשירות ובוצעו רוב הפעולות הכרוכות בהקמתן.

ראש מועצה מקומית גן יבנה הדגיש כי מחכים לתחילת פעילותה של הוועדה. ציין כי עברה מבחן כשירות והושקעו כספים רבים להקמתן. הצהיר לפרוטוקול כי לא ישתתף בדיון הפנימי ובהצבעה מחשש לניגוד עניינים.

יו"ר המועצה הארצית ציין כי תומך במהלך ובחשיבותו לביזור סמכויות לטובת התושבים. בירך את כפר יונה, גדרה וגן יבנה.

ראש המועצה האזורית אשכול ציין כי פועל להקמת וועדה מקומית נפרדת למועצה האזורית אשכול שתיתן מענה יעיל יותר.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 7.12.17):

1. בפני המועצה הארצית הוצגה סקירה של התהליכים וההחלטות שהתקיימו ובוצעו לאורך השנים. כמו כן הוצגו החלטות הרשויות המקומיות גדרה, גן יבנה וכפר יונה להקמת וועדות מקומיות נפרדות, המלצת הוועדה המחוזית מרכז מיום 4.12.17 והחלטת מועצה ארצית מיום 7.10.2008.
2. המועצה הארצית מחליטה להמליץ בפני השר על שינוי במרחבי התכנון הבאים:

- א. שינוי מרחב התכנון המרחבי זמורה, ולהכריז על שלושה מרחבי תכנון מקומיים חדשים – האחד, נפרד, למועצה המקומית גן יבנה, השני, נפרד, למועצה מקומית גדרה - לפי סעיף 18 לחוק והשלישי לוועדה המרחבית זמורה לפי סעיף 19 לחוק.
- ב. שינוי מרחב התכנון המרחבי שרונים, ולהכריז על שני מרחבי תכנון מקומיים חדשים – האחד, נפרד, למועצה המקומית כפר יונה לפי סעיף 18 לחוק והשני לוועדה המרחבית שרונים לפי סעיף 19 לחוק.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

12. תמ"א 47/א/1/1: מחלף בית דגן
מטרת הדיון: דיון פנימי. דיון בהמלצות החוקר בהערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור. דיון בהעברת התכנית לאישור הממשלה.

ירד מסדר היום.